

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๘๕๖/๒๕๕๔
คดีหมายเลขแดงที่ ๑. ๖๓๙ /๒๕๖๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ระหว่าง { นายเมือง พิศบัน

ผู้ฟ้องคดี

{ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ ๑

{ นายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๕๓/๒๕๕๐
หมายเลขแดงที่ ๑๙๙/๒๕๕๔ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองพิษณุโลก)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีรับราชการ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน สังกัดเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ผู้ฟ้องคดี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์
ที่ ๓๒๘/๒๕๔๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๓
กรณีเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์จัดซื้อที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์
(น.ส. ๓) เลขที่ ๒๕๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์
จำนวนเนื้อที่ ๕๔ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๔ เพื่อใช้เป็น



/ที่ทิ้งขยะ...

ที่ทิ้งขยะ แต่ปรากฏภายหลังว่า จำนวนเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ ดังกล่าวขาดหายไปจำนวน ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ อต ๕๒๐๐๗/๑๙๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีที่ดินที่ทิ้งขยะของเทศบาลฯ ขาดหายไป ต่อนางประกายแก้ว รัตนนาคะ นายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์ในขณะนั้น คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นว่า จำนวนเนื้อที่ดินสำหรับทิ้งขยะของเทศบาลฯ ขาดหายไป เกิดจากการตรวจรับที่ดินของคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมสภาพที่ดินและตรวจรับที่ดิน ไม่ได้ขอตรวจสอบแนวเขตที่ดินจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์ให้ถูกต้อง จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาสั่งการต่อไปด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการแต่อย่างใด เพียงแต่สั่งการทนายหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ ว่า ขอนำเรื่องไปปรึกษาคณะเทศมนตรีและผู้เกี่ยวข้องก่อน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งด้วยวาจาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาดำเนินการต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์มาโดยตลอด และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อต ๕๒๐๐๗/๑๑๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ รายงานปลัดเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากราชการเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ที่ ๔๘๕/๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ กรณีจัดซื้อที่ดินโดยไม่ตรวจสอบจำนวนเนื้อที่และแนวเขตที่ดินที่แน่นอน เป็นเหตุให้เนื้อที่ดินขาดหายไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๕๑๔/๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพิ่มเติมเพื่อสอบสวนในกรณีนี้ด้วย ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่งดังกล่าว ได้สอบสวนผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามข้อมูล โดยไม่มีลักษณะเป็นหนังสือแจ้งความผิดหรือ



/แจ้งข้อกล่าวหา...

แจ้งข้อกล่าวหา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาลฯ กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลฯ ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ รวม ๙ คน คือ ๑. นางประกายแก้ว รัตนนาคะ ๒. ผู้ฟ้องคดี ๓. นายประจักษ์ กาญจนะ ๔. นายวิสุทธิ์ อธิปัญญา ๕. นายสิทธิพล วงษ์ดนตรี ๖. นางพรรณี ไกรลาส ๗. นางเปี่ยมศรี น้อยศักดิ์ ๘. นายวันชัย พุ่มพวง และ ๙. นางสาวพิมพ์ใจ เพชรดี โดยให้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละ ๓๒,๗๘๓.๖๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๕,๐๕๒.๙๕ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ อุตธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๘๖.๔/๙๘๙๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า มีเพียงผู้ฟ้องคดีและนางประกายแก้วเท่านั้น ที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงกำหนดให้ชดใช้ค่าเสียหายคนละร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมดจำนวน ๒๙๕,๐๕๒.๙๕ บาท (คนละ ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท) ส่วนบุคคลอื่นอีก ๗ คน ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่เทศบาลฯ กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลฯ ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีและนางประกายแก้วรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาลฯ กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลฯ ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้ คดีขาดอายุความ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ และคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่เทศบาลฯ กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่



/ผู้ทำให้...

ผู้ทำให้เทศบาลฯ ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินแก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้สอบสวนด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ เป็นคำสั่งที่ไม่มีเหตุผล ไม่สุจริตและเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาลฯ กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลฯ ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ และตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่เทศบาลฯ กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลฯ ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์

๒. เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พิจารณาวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท

ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอมาพร้อมกับคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๔ เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้ซื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๕๖ เนื้อที่ ๕๔ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ทิ้งขยะ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดิน แต่มีการโต้แย้งสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าว โดยนายบวร เวชอุไร ได้เป็นโจทก์ฟ้องเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์เป็นจำเลย ว่าจำเลยขออนุญาตออกโฉนดที่ดินในที่ดิน



/ตามหนังสือ...

ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๕๖ เนื้อที่ ๕๔ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของโจทก์ เป็นเนื้อที่ ๑๕ ไร่เศษ ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์สอบสวนแล้ววินิจฉัยว่าจำเลยมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าโจทก์ โจทก์จึงฟ้องขอให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามแผนที่พิพาท ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้อง และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๑,๐๐๐ บาท จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน จำเลยฎีกา ต่อมา ศาลฎีกามีคำพิพากษาที่ ๓๕๕/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ พิพากษายืน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์มีหนังสือที่ อต ๐๐๒๒/๑๑๔๑๔ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปปรับโฉนดที่ดิน ซึ่งตามสำเนาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๗๔๗ เนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๑๘ ตารางวา ปรากฏว่าที่ดินขาดหายไป ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จึงมีคำสั่งเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ที่ ๓๒๘/๒๕๔๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ กรณีจำนวนเนื้อที่ดินดังกล่าวขาดหายไป โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการสอบสวนด้วย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ อต ๕๒๐๐๗/๑๘๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รายงานผลการสอบสวน โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ที่ดินขาดหายไปคือ คณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมสภาพที่ดินและตรวจรับที่ดินจำนวน ๕ คน ซึ่งนางประกายแก้ว รัตนาคะ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ในขณะนั้น ได้มีความเห็นว่า ขอให้นายกฯ ประึกษากับคณะเทศฯ และผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อต ๕๒๐๐๗/๑๑๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนวินิจฉัยสั่งการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งนางประกายแก้ว นายกเทศมนตรีฯ สั่งการให้ดำเนินการต่อไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อต ๕๒๐๐๗/๑๘๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินค่าเสียหาย กรณีที่ดินที่ทิ้งขยะขาดหายไป เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จึงมีคำสั่งที่ ๒๘๕/๒๕๔๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินชดเชยค่าที่ดินที่ทิ้งขยะที่ขาดหายชดเชยให้เทศบาลฯ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลฯ ได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๒๘๕,๐๕๒.๘๕ บาท เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จึงมีหนังสือที่ อต ๕๒๐๐๗/๒๐๗๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ



/ความเหมาะสม...

ความเหมาะสมสภาพที่ดินและตรวจรับที่ดิน ให้ร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินจำนวน ๒๙๕,๐๕๒.๙๕ บาท แต่ไม่มีผู้ใดนำเงินมาชำระ ต่อมา นิติกรสำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้มีหนังสือ ที่ อต ๕๒๐๐๗/๑๙๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า การที่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากที่ดินขาดหายไป นั้น เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องของคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมสภาพที่ดินและตรวจรับที่ดิน เป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ถือได้ว่าเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงนามทราบเรื่องดังกล่าว อายุความละเมิดจะครบกำหนด ๒ ปี ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ คดีจึงขาดอายุความ จึงไม่อาจเรียกร้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมสภาพที่ดินและตรวจรับที่ดินให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่เทศบาลฯ ได้ และสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๔๔๔/๒๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งการให้สอบสวนเพิ่มเติมและดำเนินการอื่นๆ อีก จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๐ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้เสนอผลการสอบสวน โดยมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสมควรต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้กับเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ มีจำนวน ๙ ราย คือ นางประกายแก้ว รัตนนาคะ ผู้ฟ้องคดี นายประจักษ์ กาญจนะ นายวิสุทธิ์ อธิปัญญา นายสิทธิพล วงษ์ดนตรี นางพรรณี ไกรลาศ นางเปี่ยมศรี น้อยศักดิ์ นายวันชัย พุ่มพวง และนางสาวพิมพ์ใจ เพชรดี โดยให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายคนละ ๓๒,๗๘๓.๖๖ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นด้วย จึงมีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ชดใช้ค่าเสียหายตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผู้ฟ้องคดี



/กับพวก...

กับพวกไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีความเห็นว่า ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ นางประกายแก้วและผู้ฟ้องคดี โดยให้ชดใช้ค่าเสียหาย คนละร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจำนวน ๒๕๕,๐๕๒.๙๕ บาท เป็นเงินคนละ ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท ส่วนบุคคลอื่นอีก ๗ รายนั้น ยังถือไม่ได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ให้ยกอุทธรณ์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เมื่อนางประกายแก้วเก็บเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีเสนอความเห็นไว้ประมาณ ๒๐ เดือน กลับไม่รีบติดตามการดำเนินการสั่งการของนางประกายแก้ว นอกจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕ เมื่อนางประกายแก้วมีความเห็นให้ดำเนินการต่อไปได้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการเสนอเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กลับดำเนินการเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินชดใช้ค่าที่ดิน ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการแต่อย่างใด เนื่องจากเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์สามารถคำนวณได้โดยตรง หรือเทียบเคียงราคาประเมินที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดได้ อีกทั้งไม่แจ้งกำหนดเวลาสิ้นสุดของอายุความการฟ้องคดีให้คณะกรรมการดังกล่าวทราบ เป็นเหตุให้คณะกรรมการเสนอผลการพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งขาดอายุความการฟ้องคดีแล้ว จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๘๖.๔/๙๘๙๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่เทศบาลฯ กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลฯ ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีและนางประกายแก้วรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมาย ให้ความเป็นธรรมและได้กระทำการโดยสุจริตแล้ว ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า กระบวนการสอบสวนไม่มีการแจ้งข้อหาอย่างชัดเจน ไม่มีการสอบสวนผู้ฟ้องคดี ไม่มีโอกาสแสดงพยานหลักฐานข้อโต้แย้งอย่างเพียงพอ นั้น ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้ตอบแบบสอบถามที่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และเมื่อเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์



/ได้มีคำสั่ง...

ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว โดยได้ชี้แจงแสดงหลักฐานประกอบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้พิจารณาเอกสารหลักฐานแล้ว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดำเนินการฟ้องคดีได้แต่ยังไม่ฟ้องคดีเลย ขอให้ศาลปกครอง มีคำพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี

ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท ไปชำระให้แก่ เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ไว้ก่อน ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าเสียหายจำนวน ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งที่ ๑๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ในการพิจารณาสัดส่วนของความรับผิด โดยกำหนดให้นางประกายแก้ว รัตนนาคะ และผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าเสียหายคนละร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจำนวน ๒๙๕,๐๕๒.๙๕ บาท นั้น เนื่องจากนางประกายแก้วและผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กล่าวคือบุคคลทั้งสองไม่เร่งรัดดำเนินการ อีกทั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมแต่อย่างใด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้จัดโครงสร้างของ หน่วยงานหรือสายการบังคับบัญชาภายในเทศบาลฯ ดังนี้ สำหรับตำแหน่งปลัดเทศบาล ได้แก่ นายประจักษ์ นายวิสุทธิ์ และนายสิทธิพล วงษ์ดนตรี รองปลัดเทศบาล ได้แก่ นางพรณี ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้แก่ ผู้ฟ้องคดี และคณะกรรมการ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๘๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ตามโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ประกอบกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานนักบริหารทั่วไป ส่วนการสอบสวนผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิด ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๔๘๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘



/ไม่ได้บันทึก...

ไม่ได้บันทึกถ้อยคำสอบสวน หรือบันทึกถ้อยคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด มีแต่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๕๑๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ที่ได้จัดส่งแบบสอบถามให้ผู้ฟ้องคดีกรอกข้อความลงในแบบสอบถาม แล้วส่งให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา และจากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๓๒๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ และคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๔๘๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินคดีอาญาและหรือทางวินัยแก่นางประกายแก้ว แต่อย่างใด เนื่องจากไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล สำหรับผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาล เกษียณอายุราชการ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย ตามข้อ ๒๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๑๓๔๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โดยเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ได้มีคำสั่งที่ ๕๑๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามคำสั่งที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลย หน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหาย จนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ (เพิ่มเติม) แล้ว และปัจจุบันนางประกายแก้วไม่ได้ชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากนางประกายแก้ว ได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อศาลปกครองชั้นต้น ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ของศาล

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ เป็นเงินจำนวน ๓๒,๗๘๓.๖๖ บาท และคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง เป็นให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์เป็นเงิน ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท



/เป็นการกระทำ...

เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า การที่ศาลจะพิจารณาคำสั่งเรียกให้
 ผู้ฟ้องคดีใช้คำสินไหมทดแทนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น มีปัญหาที่ต้องพิจารณา
 ก่อนว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้คำสินไหมทดแทนได้ปฏิบัติ
 โดยถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับ
 การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองหรือไม่ เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
 ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยอาศัย
 อำนาจตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
 การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๔๔
 มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สั่งให้ผู้ฟ้องคดี
 ใช้คำเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำสั่งดังกล่าวกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่ง
 ทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องให้
 ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดังกล่าวขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและ
 แสดงพยานหลักฐานของผู้ฟ้องคดีก่อนที่จะออกคำสั่งตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เว้นแต่
 จะเข้าเงื่อนไขตามมาตรา ๓๐ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
 การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งออกตามความ
 ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดว่า
 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 หรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ
 และเป็นธรรม จึงถือได้ว่าระเบียบดังกล่าวได้กำหนดเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์
 ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 ไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
 ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะต้อง
 ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของระเบียบดังกล่าว โดยต้องให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริง
 และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม เนื่องจากตามหนังสือ
 กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/ว ๓๔๐๘๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๐ มีแนวทาง
 หัวข้อการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เห็นได้ว่า การให้ถ้อยคำของคู่กรณี



/จะต้องกระทำ...

จะต้องกระทำต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อผู้บันทึกถ้อยคำทำการบันทึกการสอบสวนในเอกสารแล้ว ผู้ให้ถ้อยคำต้องให้การรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคำที่ถูกต้อง คณะกรรมการมิได้ทำหรือจัดให้ทำการใดๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง ชูเชิญ หรือให้สัญญา เพื่อจูงใจให้มีการให้ถ้อยคำใดๆ จากนั้น จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน โดยคณะกรรมการสอบสวนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองในการบันทึกการสอบสวนด้วย นอกจากนั้น เห็นว่า การสอบสวนถ้อยคำคู่กรณี ยังถือเป็นการให้โอกาสคู่กรณีที่จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน เพื่อหักล้างข้อกล่าวหาหรือสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตนอย่างเต็มที่ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไม่ได้ บันทึกถ้อยคำการสอบสวนหรือบันทึกถ้อยคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีแต่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด (เพิ่มเติม) ได้จัดส่งแบบสอบถามให้ผู้ฟ้องคดีกรอกข้อความลงในแบบสอบถาม แล้วส่งให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่า คณะกรรมการได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทำละเมิดแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดมิได้ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/ว ๓๔๐๘๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๐ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้ตอบแบบสอบถามที่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์แจ้งให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และได้ชี้แจงแสดงหลักฐานประกอบในชั้นอุทธรณ์คำสั่ง จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบแล้วนั้น เห็นว่า เมื่อการตอบแบบสอบถามดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์มีหนังสือ ลับมาก ด่วน ที่ อต ๕๒๐๐๗/๙๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดพร้อมสำนวนการสอบสวนทั้งหมดถึงกระทรวงการคลัง แต่กรมบัญชีกลางพบว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดรวบรวมพยานหลักฐาน โดยมิได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙



/กรมบัญชีกลาง...

กรมบัญชีกลางจึงส่งสำนวนคืนให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ดำเนินการ แม้ต่อมาคณะกรรมการ
 สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบจะไม่ได้ดำเนินการเพิ่มเติมตามคำสั่งเทศบาล
 เมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๕๑๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยปรับเปลี่ยนข้อความ
 บางประการและใช้แบบสอบถามส่งให้ผู้ฟ้องคดีกรอกข้อความแล้วก็ตาม แต่กรณี
 ยังไม่ได้เป็นไปตามแนวทางการสอบสวนที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงการคลัง
 ที่ กค ๐๕๒๖.๖/ว ๓๔๐๘๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๐ อีกทั้ง ยังถือไม่ได้ว่า
 ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งชี้แจงแสดงพยานหลักฐานได้อย่างครบถ้วน
 สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อประกอบการพิจารณา
 อรรถนั้น เป็นการส่งเอกสารในฐานะพยาน มิใช่เป็นการชี้แจงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
 ต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบตามที่กล่าวหา ดังนั้น ข้ออ้าง
 ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจรับฟังได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์
 ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาล
 เมืองอุดรดิตถ์ เป็นเงิน ๓๒,๗๘๓.๖๖ บาท และคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐
 ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหม
 ทดแทนแก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ เป็นเงิน ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท เป็นการกระทำ
 โดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับ
 การออกคำสั่งทางปกครอง จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประเด็นที่สอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของ
 ผู้ฟ้องคดีตามหนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ มท ๐๘๘๖.๔/๘๘๙๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
 ว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น และวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
 เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ เป็นเงิน ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย
 หรือไม่ เห็นว่า เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ
 ด้วยกฎหมาย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอาศัยข้อเท็จจริง
 ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ และคำสั่งของ
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

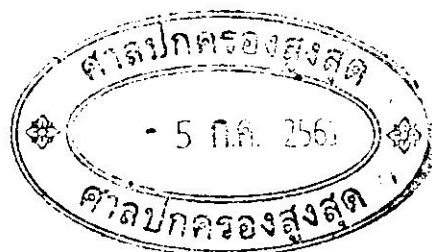
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่ง
 เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดี



/ชดใช้ค่าสินไหม...

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์เป็นเงิน ๓๒,๗๓๘.๖๖ บาท และที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์เป็นเงิน ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ มท ๐๘๘๖.๔/๔๘๕๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าคำพิพากษาถึงที่สุด

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองขอถือเอาคำให้การ เป็นส่วนหนึ่งของคำอุทธรณ์ และขออุทธรณ์ว่า ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ เมื่อเทศบาล เมืองอุดรดิตถ์ทราบถึงกรณีการจัดซื้อที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๕๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ว่ามีเนื้อที่ดินขาดหายไป เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ต้องการทราบว่าเกิดความเสียหาย ขึ้นจำนวนเท่าใด ผู้ที่ต้องรับผิดชอบเป็นผู้ใดบ้าง เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์จึงมีคำสั่งเทศบาล เมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๔๘๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ได้รายงานผลการสอบสวนว่า มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลย ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย จึงไม่ได้บันทึกถ้อยคำการสอบสวนหรือบันทึก ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไว้ เนื่องจากเห็นว่า ในขณะนั้น ผู้ฟ้องคดี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในเรื่อง ดังกล่าว ประกอบกับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้ว และมีหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่จำเป็นต้องเรียกผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด ในเรื่องดังกล่าวอีก กรณีดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และต่อมา เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้มีหนังสือ ลับมาก ด่วน ที่ อต ๕๒๐๐๗/๔๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ให้กระทรวงการคลังพิจารณา กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดทำการรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วพิจารณาเสนอ ความเห็นโดยมิได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต่อมา เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์



/จึงมีคำสั่ง...

จึงมีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๕๑๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ (เพิ่มเติม) เพื่อร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วสรุปว่า อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่ดินขาดหายไปนับแต่วันที่เทศบาลฯ รู้ตัวผู้กระทำละเมิดเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ จนถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ มีอายุความ ๒ ปี โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานจึงต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจึงมีหนังสือ ที่ อต ๕๒๐๐๗/๓๗๓๖ เรื่อง ตอบข้อซักถาม กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหาย จนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีตอบข้อซักถามตามแบบสอบถามที่ส่งมาด้วย หนังสือของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพิ่มเติมฉบับดังกล่าว แม้จะไม่มีข้อความที่ระบุว่า เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ข้อความที่แจ้ง ก็บ่งบอกให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยปริยายว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน และในการตอบข้อซักถาม ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งและชี้แจงข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่และวิธีปฏิบัติของผู้ฟ้องคดี นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดียังได้เสนอหลักฐานประกอบด้วย กรณีจึงเป็นไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ส่วนหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/ว ๓๔๐๘๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๐ โดยมีแนวทางหัวข้อการสอบสวนเป็นเพียงแนวทางในการสอบสวนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่โดยสังเขป โดยมีการกำหนดแบบบันทึกถ้อยคำไว้ หนังสือดังกล่าวจึงใช้เป็นแนวทางในการบันทึกถ้อยคำของคู่กรณีในการให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ เท่านั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ เป็นเงินจำนวน ๓๒,๗๘๓.๖๖ บาท และคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐



/แก้ไขเปลี่ยนแปลง...

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการออกคำสั่งทางปกครองแล้ว จึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการออกคำสั่งทางปกครอง คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ มท ๐๘๘๖.๔/๔๘๕๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้องผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ไม่ประสงค์จะทำคำแก้อุทธรณ์และขอถือเอาคำฟ้อง และคำคัดค้านคำให้การและเอกสารประกอบต่าง ๆ เป็นคำแก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กองวิชาการและแผนงาน สังกัดเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๓๒๘/๒๕๔๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ กรณีเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ จัดซื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๕๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์จำนวนเนื้อที่ ๕๔ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๔ เพื่อใช้เป็นที่ทิ้งขยะ แต่ปรากฏภายหลังว่า จำนวนเนื้อที่ตามหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวขาดหายไปจำนวน ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา ต่อมา คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงว่า กรณีที่จำนวน เนื้อที่ดินสำหรับใช้เป็นที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ขาดหายไป เกิดจากการตรวจรับ ที่ดินของคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมสภาพที่ดินและตรวจรับที่ดิน ที่ไม่ได้ ขอตรวจสอบแนวเขตที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์ให้ถูกต้อง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง



/ในการทำให้...

ในการทำให้ที่ดินขาดหายไปมีจำนวน ๕ คน ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาสั่งการต่อไปด้วย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการในท้ายหนังสือดังกล่าวว่า ขอให้นายกฯ ประชุมกับ คณะเทศมนตรีและผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือรายงานต่อ ปลัดเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ เพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยสั่งการอีกครั้งหนึ่ง และมีหนังสือเสนอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวางเงินค่าเสียหาย เทศบาลเมือง อุดรดิตถ์จึงมีคำสั่งที่ ๒๘๕/๒๕๔๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวางเงินชดเชย ค่าที่ดินที่ทิ้งขยะที่ขาดหายชดเชยให้เทศบาลฯ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๒๘๕,๐๕๒.๘๕ บาท เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์จึงมี หนังสือ ที่ อต ๕๒๐๐๗/๒๐๗๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ความเหมาะสมสภาพที่ดินและตรวจรับที่ดิน ให้ร่วมกันรับผิดชอบชดเชยเงินจำนวน ๒๘๕,๐๕๒.๘๕ บาท แต่ไม่มีผู้ใดนำเงินมาชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (นายไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ) จึงมีคำสั่งเทศบาล เมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๔๘๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง หรือละเลย หน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหาย จนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ได้รายงานผลการสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ คดีขาดอายุความจนเป็นเหตุให้เทศบาลไม่สามารถดำเนินการกับผู้รับผิดชอบที่ต้องชดเชย ค่าเสียหายทางละเมิดได้คือ นางฉวีนิศา วิจิตรานนท์ นายสุพิชฌ์ชาญ โพธิ์งาม และนายโชติ เพ็งแสงทอง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า ควรสอบเพิ่มเติมให้ได้ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เหล่านั้นจะต้องรับผิดชอบชดเชย ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ได้รายงานผลการสอบสวนครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ว่า เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์รู้ตัวผู้รับผิดชอบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ และรู้จำนวนเงินที่จะต้องชดเชยจำนวน ๒๘๕,๐๕๒.๘๕ บาท และได้เสนอแนะให้ดำเนินการส่งเรื่องให้อัยการดำเนินคดีกับผู้กระทำการให้เทศบาล เสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับทราบเห็นควรให้นิติกรดำเนินการส่งเรื่องให้อัยการดำเนินคดี กับผู้กระทำการให้เทศบาลเสียหาย ต่อมา สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรดิตถ์มีคำสั่งไม่รับ ดำเนินคดี ต่อมา กรมบัญชีกลางมีหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๑๓๔๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดว่า เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์รู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบ



/เมื่อวันที่...

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ และรู้จำนวนเงินที่ต้องชดใช้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ นายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์ไม่ได้สั่งการชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการจำนวนเท่าใด ประกอบกับ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว พิจารณาเสนอความเห็นโดยมิได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (นายไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ) จึงมีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๕๑๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยหน้าที่ ไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหาย จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย (เพิ่มเติม) คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการสอบสวน เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ และเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ ว่ามีผู้ต้องรับผิดชอบได้แก่ นางประกายแก้ว รัตนาคะ นายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์ในขณะกระทำความผิด และผู้ฟ้องคดี โดยต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละ ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด พิจารณาทบทวนใหม่ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด รายงานผลการสอบสวน เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๐ ว่ามีผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๙ คน ได้แก่ นางประกายแก้ว รัตนาคะ นายเมือง พิศบัน (ผู้ฟ้องคดี) นายประจักษ์ กาญจนะ นายวิสุทธิ์ อธิปัญญา นายสิทธิพล วงษ์ดนตรี นางพรรณี ไกรลาศ นางเปี่ยมศรี น้อยศักดิ์ นายวันชัย พุ่มพวง และนางสาวพิมพ์ใจ เพชรดี โดยให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นเงินคนละ ๓๒,๗๘๓.๖๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (นายไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ) จึงมีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาลฯ กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลฯ ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละ ๓๒,๗๘๓.๖๖ บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือที่ มท ๐๘๘๖.๔/๙๘๙๐



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ แจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยกอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย คือ นางประกายแก้วและผู้ฟ้องคดี โดยให้ชดใช้ค่าเสียหายคนละร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจำนวน ๒๙๕,๐๕๒.๙๕ บาท เป็นเงินคนละ ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท ส่วนบุคคลอื่นอีก ๗ รายนั้น ยังถือไม่ได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่เทศบาลฯ กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลฯ ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยให้ผู้ฟ้องคดีและนางประกายแก้วรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจำนวน ๒๙๕,๐๕๒.๙๕ บาท คิดเป็นเงินคนละ ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ และคำสั่งที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น

ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองฉบับดังกล่าวไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งที่ ๑๑๒/๒๕๕๒ ยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์เป็นเงิน ๓๒,๗๓๘.๖๖ บาท และที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์เป็นเงิน ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ มท ๐๘๘๖.๔/๙๘๙๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าคำพิพากษาถึงที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ และคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ มท ๐๘๘๖.๔/๔๘๙๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก่อนว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยทิ้งไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ (๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป (๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง (๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้ (๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง (๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง วรรคสาม บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ ประกอบกับข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่า เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดจาก



/การกระทำ...

การกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าว แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้น ต้องชดใช้ ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทำละเมิด โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและ รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รับฟังพยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ และข้อ ๑๕ กำหนดว่า คณะกรรมการต้องให้ โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้จัดซื้อที่ดินตามหลักฐาน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๕๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง อุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ เนื้อที่ ๕๔ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่พักขยะ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน แด่นายบวร เวชอุไร ได้เป็นโจทก์ฟ้อง เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์เป็นจำเลย ว่าจำเลยนำรั้ววัดเข้ามาในที่ดินของโจทก์จึงฟ้องขอให้ โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ศาลจังหวัดอุดรดิตถ์พิพากษาว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิ ครอบครองที่ดินพิพาท ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องกับ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน ต่อมา ศาลฎีกามีคำพิพากษาที่ ๓๕๕/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ พิพากษายืน และเมื่อมีการยื่นขอออกโฉนดที่ดินปรากฏว่า เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดิน ให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์เพียง ๓๔ ไร่ ๑๘ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (นางประกายแก้ว รัตนนาคะ) จึงมีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๓๒๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีจัดซื้อที่ดิน แล้วจำนวนเนื้อที่ดินขาดหายไป จำนวน ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา โดยผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ดังกล่าวด้วย ต่อมา คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยรายงานผ่านปลัดเทศบาลว่า คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง มีความเห็นว่า มีผู้เกี่ยวข้องในการทำให้ที่ดินที่จัดซื้อเป็นที่ทิ้งขยะของเทศบาลฯ มีเนื้อที่ ขาดหายไป ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา ได้แก่ (๑) นายแก้ว สมจิตรานุกิจ เทศมนตรี (๒) นายแพทย์วรเชษฐ์ แยมชะมัง ผู้บริหารสาธารณสุข (๓) นายสงบ พงษ์พานิช



/ข้างโยธา ๔...

ข้างโยธา ๔ (๔) นายเจริญ สุภาพรูป หัวหน้างานธุรการ (๕) นายสันติสุข กลัดเนินกลุ่ม
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๔ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงนามในหนังสือรายงานผลการสอบ
หาข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยได้แนบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
ไปพร้อมกับรายงานดังกล่าวด้วย ต่อมา นางประกายแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์
ในขณะนั้น ได้สั่งการในรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ ว่า ขอให้นายก
ปรึกษากับคณะเทศมนตรีและผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้น เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์
ไม่อาจเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ เนื่องจากคดีขาดอายุความ
การใช้สิทธิเรียกร้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (นายไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ) จึงมีคำสั่งเทศบาลเมือง
อุดรดิตถ์ ที่ ๔๘๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลย
หน้าที่ไม่เร่งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหาย
จนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ และต่อมามีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ เนื่องจาก
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์
ได้รับความเสียหาย มีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๔๘๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๔๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาล
เมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ จึงเป็นกรณีที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ
ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๔๘๕/๒๕๔๔ ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ
แล้วพิจารณาเสนอความเห็น โดยมีได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
แต่ต่อมากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๑๓๔๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔



/ทุกท้วง...

ทักท้วงและแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการเพิ่มเติม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๕๑๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (เพิ่มเติม) เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง โดยประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดฯ ได้มีหนังสือ ที่ อต ๕๒๐๐๗/๓๗๓๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่องตอบข้อซักถาม กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ โดยได้จัดส่งสำเนานั้นที่กรสรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งตามรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้ระบุ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและในฐานะผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานตามลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบด้วย และมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดฯ จึงได้จัดส่งแบบสอบถามให้ผู้ฟ้องคดีตอบในแบบสอบถามดังกล่าวแล้วส่งให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อพิจารณานั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาแบบสอบถามที่จัดส่งให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว แม้จะไม่มีข้อความที่ระบุว่าเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ข้อความในแบบสอบถามดังกล่าวได้ระบุเรื่องที่จะสอบสวนผู้ฟ้องคดีในกรณี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหาย จนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ตอบแบบสอบถามได้แย่งแสดงข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่และวิธีปฏิบัติของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้เสนอหลักฐานประกอบการตอบแบบสอบถามดังกล่าวด้วยแล้ว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาแบบสอบถามที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงตอบแบบสอบถามในคำถามที่ว่า เมื่อนายกเทศมนตรีได้ทราบรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ที่ดินขาดหายไปคือคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมสภาพที่ดินและตรวจรับที่ดินจำนวน ๕ ราย



/และนายกเทศมนตรี...

และนายกเทศมนตรีแจ้งว่าขอปรึกษากับคณะเทศมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง จนล่วงเลยเวลาไป ๒๐ กว่าเดือน ในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ล่วงเลยไปนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงตอบในแบบสอบถามว่า ได้รายงานด้วยวาจาให้ปลัดเทศบาลทราบและได้สอบถามนายกเทศมนตรีหลายครั้ง แต่นายกเทศมนตรีตอบว่ายังไม่ได้ปรึกษากับคณะเทศมนตรีและผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือถึงปลัดเทศบาล ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งด้วยว่าไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่สาเหตุมาจากการพิจารณาสั่งการของนายกเทศมนตรีล่าช้าทำให้คดีขาดอายุความ และต่อคำถามว่า เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ อายุความคดีขาดไป ๒๘ วันแล้ว คณะกรรมการสอบกำหนดวงเงินชดเชยค่าที่ดินขาดหายได้ขอขยายเวลาเพื่อรอทราบข้อหารือกับอัยการจังหวัด ผู้ฟ้องคดีได้เสนอความเห็นให้กับผู้บังคับบัญชาว่า คณะกรรมการดังกล่าวได้ใช้เวลาพิจารณาวงเงินชดเชยค่าที่ดินล่วงเลยไป ๙๐ วัน ควรเร่งรัดให้พิจารณาวงเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อมิให้ขาดอายุความ ในช่วงเวลา ๙๐ วันที่ผ่านไป ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่เสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเร่งรัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชดเชยค่าเสียหายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงตอบในแบบสอบถามว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามผลการพิจารณาด้วยวาจาหลายครั้ง แต่ประธานคณะกรรมการพิจารณาวงเงินชดเชยค่าที่ดินฯ แจ้งว่า อยู่ระหว่างหารือกับอัยการจังหวัดอุดรดิตถ์ จึงไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ เป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ผู้ฟ้องคดีมิได้ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับรองข้อความดังกล่าว เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงโต้แย้งการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่สอบสวนต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดอย่างเพียงพอแล้ว ประกอบกับ การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีซื้อที่ดินแล้วจำนวนที่ดินขาดหายไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดด้วยแล้ว แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงเรื่องที่สอบสวนดังกล่าว และไม่หลงประเด็นต่อสู้แต่อย่างใด และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไม่มีข้อกำหนดใดตามระเบียบกำหนดให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้ว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน



/ที่เกี่ยวข้อง...

ที่เกี่ยวข้อง และได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงเหตุผลประกอบ การชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในประเด็นนี้ฟังขึ้น

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำละเมิดต่อเทศบาล เมืองอุดรดิตถ์ หรือไม่ หากกระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว แก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง วรรคสอง บัญญัติว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง จะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี เป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบ การดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย วรรคสี่ บัญญัติว่า ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและ เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิด ต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็น การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำ บทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่



/ให้บังคับ...

ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะนั้นผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทิ้งขยะแล้วจำนวนเนื้อที่ดินขาดหายไปจำนวน ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา ต่อมา คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงโดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยรายงานผ่านปลัดเทศบาลว่า มีผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้ที่ดินเทศบาลขาดหายไป เกิดจากการตรวจรับที่ดินของคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมสภาพที่ดินและตรวจรับที่ดินจำนวน ๕ คนที่ไม่ได้ขอตรวจสอบแนวเขตที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์ให้ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (นางประกายแก้ว รัตนหาคะ) พิจารณาแล้วสั่งการทนายหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ ว่า "ขอให้นายทนายปรึกษากับคณะเทศฯ และผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง" ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ รายงานต่อปลัดเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ว่าระยะเวลาได้ล่วงเลยไป ๒๐ เดือนแล้ว เกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เทศบาล จึงขอโปรดพิจารณาทบทวนวินิจฉัยสั่งการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความเห็นลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕ ให้ดำเนินการต่อไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินค่าเสียหายซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเงินชดใช้ค่าที่ดินที่ทิ้งขยะที่ขาดหายชดใช้ให้เทศบาลฯ เห็นว่าเทศบาลได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๒๙๕,๐๕๒.๙๕ บาท เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมของสภาพที่ดินและตรวจรับที่ดินทั้ง ๕ คน ให้ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าที่ดินที่ทิ้งขยะที่ขาดหายจำนวน ๒๙๕,๐๕๒.๙๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย แต่ไม่มีกรรมการคนใดนำเงินมาชดใช้



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (นายไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ) จึงมีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง หรือละเลยหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหาย จนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละ ๓๒,๗๘๓.๖๖ บาท ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำอุทธรณ์แล้วเห็นว่า ผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย คือ นางประกายแก้วและผู้ฟ้องคดี โดยให้ชดใช้ค่าเสียหายคนละร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจำนวน ๒๕๕,๐๕๒.๕๕ บาท เป็นเงินคนละ ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท ส่วนบุคคลอื่นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่เทศบาลฯ กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรือละเลยไม่เร่งรัดดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เทศบาลฯ ได้รับความเสียหายจนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยให้ผู้ฟ้องคดีและนางประกายแก้วรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนคนละ ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน เช่น งานธุรการ งานนิติกร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ทิ้งขยะ แต่ปรากฏภายหลังว่าจำนวนเนื้อที่ตาม น.ส.๓ ดังกล่าวขาดหายไปจำนวน ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงว่ากรณีที่จำนวนเนื้อที่ดินสำหรับใช้เป็นที่ทิ้งขยะขาดหายไป เกิดจากการตรวจรับที่ดินของคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมสภาพที่ดินและตรวจรับที่ดิน ที่ไม่ได้ขอตรวจสอบแนวเขตที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์ให้ถูกต้องเป็นเหตุให้ที่ดินขาดหายไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (นางประกายแก้ว รัตนาคะ) ทราบ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการท้ายหนังสือเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๓ ว่า "ขอให้นายฯ ปรึกษากับคณะเทศฯ และ



/ผู้เกี่ยวข้อง...

ผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง" ซึ่งถือว่าเป็นวันที่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีการจัดซื้อที่ดินทิ้งขยะแล้วเนื้อที่ดินขาดหายไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดรับผิดชอบชดใช้ค่าที่ดินทิ้งขยะที่ขาดหายไปแก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ภายในกำหนดเวลาสองปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าระยะเวลาล่วงเลยไป ๒๐ กว่าเดือนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้วินิจฉัยสั่งการ ผู้ฟ้องคดีได้รายงานด้วยวาจาให้ปลัดเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ทราบ แต่ไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการ มีเพียงหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ รายงานต่อปลัดเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ว่าระยะเวลาได้ล่วงเลยไป ๒๐ เดือนแล้วเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เทศบาล จึงขอโปรดพิจารณาทบทวน วินิจฉัยสั่งการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความเห็นลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕ ให้ดำเนินการต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการเสนอเรื่องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้ปลัดเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์พิจารณานำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาสั่งการให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากมูลละเมิดดังกล่าว ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย แต่กลับมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวางเงินค่าเสียหาย และเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๘๕/๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวางเงินชดใช้ค่าที่ดินที่ทิ้งขยะที่ขาดหายชดใช้ให้เทศบาลฯ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานและเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงยอมทราบเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่นั้น แต่ไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาวางเงินชดใช้ค่าที่ดินทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะขาดอายุความเมื่อใด และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาวางเงินชดใช้ค่าที่ดินที่ทิ้งขยะที่ขาดหายชดใช้ให้เทศบาลฯ และดำเนินการเรียกกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมสภาพที่ดินและตรวจรับที่ดิน



/ร่วมกัน...

ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าที่ดินแก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ตามหนังสือที่ อต ๕๒๐๐๗/๒๐๗๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ เมื่อขาดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเหตุให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ไม่อาจเรียกร้องให้คณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมสภาพที่ดิน และตรวจรับที่ดินรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าว พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาสั่งการให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากมูลละเมิดดังกล่าวภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ควรเป็นเท่าใดนั้น เห็นว่า ศาลจังหวัดอุดรดิตถ์ได้มีคำพิพากษาตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ห้ามมิให้เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินในบริเวณที่พิพาท จนกระทั่ง ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่ไม่ปรากฏว่าเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ได้มีการดำเนินการสอบสวนเพื่อหาตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีดังกล่าวโดยปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และไม่ปรากฏว่า หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้วางระบบงาน ในการเร่งรัดติดตามการดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย แต่อย่างใด กรณีจึงถือได้ว่าการละเมิดส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของระบบ การดำเนินงานส่วนรวมด้วย สมควรหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกร้อยละ ๕๐ จากความเสียหายที่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ได้รับจำนวน ๒๙๕,๐๕๒.๙๕ บาท คงเหลือ ความเสียหายจำนวน ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำละเมิดในการซื้อขายและการตรวจรับที่ดิน ที่ทิ้งขยะของเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ



/และความเป็นธรรม...

และความเป็นธรรมแห่งกรณีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ พรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วเห็นว่า กรณีนี้ผู้เกี่ยวข้องควรต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายจำนวน ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๔,๒๕๗.๙๕ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดี และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์ในขณะนั้น (นางประกายแก้ว รัตนนาคะ) รับผิดชอบต่อคนละกึ่งหนึ่งของความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒๒,๑๒๘.๙๘ บาท ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ และคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๒๒,๑๒๘.๙๘ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือที่ มท ๐๘๘๖.๔/๙๘๙๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๒๒,๑๒๘.๙๘ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์เป็นเงิน ๓๒,๗๓๘.๖๖ บาท และที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์เป็นเงิน ๑๔๗,๕๒๖.๔๘ บาท และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ มท ๐๘๘๖.๔/๙๘๙๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคำพิพากษาถึงที่สุด นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ และคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ที่ ๒๔๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์เกินกว่าจำนวน ๒๒,๑๒๘.๙๘ บาท และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ



/จังหวัดอุดรดิตถ์...

จังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ มท ๐๘๘๖.๔/๔๘๔๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดี
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าวโดยให้มีผลนับแต่วันที่มียุติคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์
และให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๖๖๘/๒๕๕๐ ลงวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นอันสิ้นผล

นายสมรรถชัย วิชาลาภรณ์



ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสวงศักดิ์

รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายพนพล เสงเจริญ

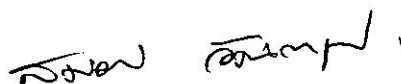
รองประธานศาลปกครองสูงสุด



นายประวิตร บุญเทียม

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายสมชัย วัฒนการุณ



ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายอนนท์ อติเรกสมบัติ

